民法主題整理：物權通則與所有權

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§757-§831、§940-§966（物權編第一章-第三章、第十章）
共計 36 題

壹、物之概念與分類

一、109年 第6題

關於動產與不動產之敘述，下列何者錯誤？

(A) 動產物權依法律行為之讓與以交付為要件，不動產則以登記為要件
(B) 債權人受領遲延後，有交付不動產義務之債務人得拋棄其占有，而有交付動產義務之債務人則不得拋棄占有
(C) 不動產不可能成立消費借貸與使用借貸，動產則皆可成立
(D) 監護人代理受監護人處分不動產，須經法院許可；動產則否

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	動產物權讓與以**交付**為要件（§761 I），不動產物權讓與以**登記**為要件（§758 I）
(B)	☑	依§241：因債權人遲延，有交付**不動產**義務之債務人，得拋棄其占有。動產則無此規定，動產應以提存方式處理（§326）
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	不動產**可以成立使用借貸**（如借住房屋），僅**消費借貸**因需消費並返還同種類品質數量之物，不動產性質上不適合。本選項稱「使用借貸亦不可能」，明顯錯誤
(D)	☑	依§1101 II：監護人代理受監護人購置或處分**不動產**，非經法院許可不生效力。動產無此限制

[!NOTE]
重點整理

- **動產 vs 不動產**在物權變動上之差異：動產以交付為公示方法，不動產以登記為公示方法
- **使用借貸**（§464）：借用人無償使用借用物，不動產可為標的（如借住房屋）
- **消費借貸**（§474）：借用人取得所有權後消費，返還同種類品質數量之物。不動產因其不可替代性與不可消費性，不適合作為消費借貸之客體
- §241不動產拋棄占有之特殊規定：僅適用於不動產，因不動產體積龐大不適合提存

二、111年 第19題

依民法規定，除當事人另有約定外，下列關於主物與從物之敘述，何者錯誤？

(A) 主物與從物，是兩個獨立之物
(B) 就主物設定普通抵押權，效力及於其從物
(C) 因主物有瑕疵而解除契約者，其效力及於從物
(D) 從物有瑕疵時，買受人不得僅就從物之部分解除契約

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	從物之構成要件之一即須為**獨立之物**（§68 I），非主物之構成部分。主物與從物為兩個獨立之物
(B)	☑	依§862 I：抵押權之效力，及於抵押物之從物。設定抵押權於主物，效力及於從物
(C)	☑	依§68 II：主物之處分，及於從物。解除契約涉及主物返還，從物隨同受影響
(D)	✗（本題問「何者錯誤」）	從物有瑕疵時，若瑕疵僅存在於從物部分，買受人**得**僅就從物部分解除契約，不必就整體（含主物）解除。契約可分時，解除權得就部分行使

[!NOTE]
重點整理

- **從物之要件**（§68 I）：(1)獨立之物 (2)非主物之構成部分 (3)常助主物之效用 (4)屬於主物同一人所有
- **§68 II**：主物之處分，及於從物→主物出賣、設定物權、解除契約等效力皆及於從物
- **主從關係之方向性**：主物處分及於從物，但從物之處分或瑕疵不當然及於主物

三、111年 第21題

關於物之概念，下列敘述，何者正確？

(A) 分離後之果實，原則上歸屬於果樹之所有人
(B) 從物為主物之構成部分，因此主物之處分及於從物
(C) 物之法定孳息，原則上歸屬於原物所有人
(D) 引擎為轎車之從物

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依§766：物之成分及其天然孳息，於分離後，除法律另有規定外，仍屬於其物之**所有人**。果實為天然孳息，分離後原則上歸屬果樹所有人
(B)	✗	從物**非**主物之構成部分，從物為**獨立之物**（§68 I）。主物之處分及於從物（§68 II）之理由非「構成部分」，而是從物常助主物效用之功能關係
(C)	✗	依§69 II：法定孳息，以**有收取權利之人**，按其權利存續期間內之日數，比例取得之。非當然歸屬於原物所有人，例如出租人收取之租金方為法定孳息之權利人
(D)	✗	引擎裝設於轎車上後，已與車體**合為一體**，喪失獨立性，為轎車之**構成部分**（component），非獨立之從物

[!NOTE]
重點整理

- **構成部分 vs 從物**：構成部分已喪失獨立性（如引擎裝入車體）；從物為獨立之物但輔助主物效用（如備胎）
- **天然孳息**（§69 I）：果實、動物之產物及其他依物之用法所收穫之出產物。分離後原則歸原物所有人（§766）
- **法定孳息**（§69 II）：利息、租金及其他因法律關係所得之收益。依有收取權利之人按日數比例取得

四、114年 第2題

甲將附有備胎之貨車以新臺幣150萬元出賣於乙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 關於車子上之四個輪胎為買賣標的物之構成部分，非獨立之物
(B) 車子之備胎是從物，為獨立之物
(C) 除非甲、乙有約定買賣標的物不及於備胎，否則買賣契約之效力及於備胎
(D) 備胎有瑕疵而解除契約者，效力及於買賣契約之全部

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	車上四個輪胎裝設於車體上，已成為車輛之**構成部分**，非獨立之物
(B)	☑	備胎為獨立之物，常助貨車之效用（備用替換），符合**從物**之要件（§68 I）
(C)	☑	依§68 II：主物之處分及於從物。除當事人另有約定外，買賣貨車之效力及於備胎
(D)	✗（本題問「何者錯誤」）	備胎（從物）有瑕疵，若該瑕疵僅影響從物部分，買受人解除契約效力不當然及於主物（貨車全部）。依§359但書，瑕疵不重要者不得解除全部契約。備胎瑕疵相較150萬元之貨車顯屬輕微，解除全部契約**顯失公平**

[!NOTE]
重點整理

- **從物瑕疵之解除**：從物有瑕疵時，解除效力原則上僅及於從物部分，不當然及於主物
- 需注意**§68 II之方向性**：主物處分→及於從物。但反面（從物瑕疵→解除全部）並非當然
- §359但書：買賣因物有瑕疵而解除契約，如依情形解除契約**顯失公平**者，買受人僅得請求減少價金

貳、物權變動與登記

五、112年 第32題

下列何者不屬非因法律行為，於登記前已取得不動產物權之情形？

(A) 典權人因出典人回贖之除斥期間屆滿，而取得典物所有權
(B) 自己出資興建未辦保存登記之建築物
(C) 債權受讓人於受讓債權時，隨同取得擔保該債權之普通抵押權
(D) 買受人取得法院命出賣人辦理房屋所有權移轉登記之確定判決

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	典權人因出典人**回贖除斥期間屆滿**而取得典物所有權（§923），為**非因法律行為**取得不動產物權，依§759不待登記即取得
(B)	✗	自己出資興建建築物，為**原始取得**不動產所有權，屬非因法律行為取得，不待登記即取得所有權
(C)	✗	債權讓與時，擔保該債權之抵押權**隨同移轉**（§295 I），為**法律規定**之移轉，屬非因法律行為取得不動產物權
(D)	☑（本題正確選項）	法院命辦理移轉登記之確定判決，僅使出賣人負有辦理登記之義務，非直接使買受人取得物權。買受人仍須**辦理登記**後始取得所有權，故**不屬於**非因法律行為於登記前已取得不動產物權之情形

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§759非因法律行為取得不動產物權**：因繼承、強制執行、徵收、法院判決或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記始得處分其物權
> - 「法院判決」指§759所稱之**形成判決**（如分割共有物判決），非給付判決（如命辦理移轉登記之判決）
> - 命辦理移轉登記之確定判決→仍屬**因法律行為**取得物權之範疇，須辦理登記始生物權變動效力

六、113年 第8題

甲為避免債權人之強制執行，遂將名下之 A 地與乙通謀虛偽訂立買賣契約，並辦理所有權移轉登記於乙名下。乙去世後，由其子丙繼承A地，並辦理登記完畢。嗣後丙將該地出租於丁，並設定普通抵押權於戊。丙、丁及戊皆善意不知上述通謀虛偽情事。下列何人得主張民法第759條之1登記公信力之保護？

(A) 僅丁一人
(B) 僅戊一人
(C) 丁及戊
(D) 丙、丁及戊

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	丁為承租人，租賃為**債權關係**，非物權變動。§759之1之登記公信力保護僅適用於「信賴不動產登記之善意第三人」取得**物權**之情形
(B)	☑	戊為抵押權人，其因信賴丙之登記名義而取得**抵押權**（物權），屬§759之1登記公信力保護之善意第三人
(C)	✗	丁僅取得租賃之**債權**，非物權，不適用登記公信力之保護
(D)	✗	丙為繼承人，繼承為**概括承受**（非因法律行為），丙所取得者為乙之地位（無效之登記名義），丙本身非信賴登記而為交易之第三人，不適用公信力保護

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§759之1登記公信力**：因信賴不動產登記之善意第三人，已依法律行為為物權變動之登記者，其變動之效力，不因原登記物權之不實而受影響
> - 保護要件：(1)善意第三人 (2)信賴登記 (3)依法律行為取得物權 (4)已完成登記
> - **繼承人**：概括承受被繼承人之法律地位，非基於法律行為取得→不適用公信力保護
> - **租賃**：債權關係，非物權變動→不適用登記公信力

參、所有權（善意取得、物上請求權、借名登記）

七、108年 第28題

甲於自有A地上興建B屋，然未依規定申請B屋建造執照，致完工後無從辦理B屋建物所有權第一次登記。甲將已完工的B屋出售並交付予乙占有。下列敘述，何者正確？

(A) 興建B屋時因未為建物所有權第一次登記，故甲無法取得B屋所有權
(B) 違章建築因不能為移轉登記而不能為不動產所有權之讓與，故B屋買賣契約無效
(C) 依法院實務見解，甲與乙間就違章建築之讓與如無相反約定，應認為甲已將該違章建築之事實上處分權讓與乙
(D) 因買受人乙對違章B屋僅有事實上處分權，如該屋嗣後遭侵奪時，乙不得請求返還B屋

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	自己出資興建建築物為**原始取得**所有權，不以登記為要件。甲為B屋之原始建造人，縱未辦保存登記，仍**取得**B屋所有權
(B)	✗	違章建築無法辦理移轉登記，但**買賣契約**（債權行為）仍**有效**成立。物權行為（所有權移轉）雖因無法登記而不能完成物權變動，不影響買賣契約之效力
(C)	☑	依最高法院實務見解，違章建築之讓與，雖無法移轉所有權，但如無相反約定，應認為讓與人已將該建物之**事實上處分權**讓與受讓人
(D)	✗	乙雖僅有事實上處分權，但乙為B屋之**占有人**，得依**占有保護請求權**（§962）請求返還。亦得基於事實上處分權之類似所有人地位主張權利

[!NOTE]
重點整理

- **違章建築之所有權**：原始建造人出資興建，原始取得所有權（不以登記為要件）
- **事實上處分權**（實務創設概念）：違章建築無法辦理所有權移轉登記，實務上認為讓與人交付建物時，已將「事實上處分權」讓與受讓人
- 事實上處分權人得行使占有保護請求權、不當得利請求權等

八、108年 第37題

甲將其所有之電腦借給乙使用，乙擅自出售給丙，又與丙訂立租賃契約，以占有改定的方式交付該電腦。乙旋又將該電腦以分期付價方式賣與丁，分 6 期，每個月 1 期，丁支付全部價金後，始取得所有權，將該電腦以所有權保留方式交付給丁。下列敘述，何者正確？

(A) 甲對電腦的所有權在乙將之出售給丙時，若丙為善意第三人，則丙即已取得所有權
(B) 丙雖然取得所有權，但因其與乙成立租賃契約，所以對所有權移轉方式採用占有改定方式為之，丙僅取得間接占有
(C) 以分期付價方式之買賣，無善意受讓之適用，丁無法取得所有權
(D) 乙又將該電腦賣給丁，屬於無權處分，雖以所有權保留方式交付給丁，若丁為善意，丁仍可取得所有權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	丙雖為善意，但乙與丙以**占有改定**方式交付。依§948 I但書：以§761 II（占有改定）方式讓與動產者，**不適用善意取得**之規定。故丙無法善意取得
(B)	✗	承(A)分析，丙因占有改定不適用善意取得，**未取得所有權**。且本選項前提「丙取得所有權」即有誤
(C)	✗	分期付價買賣並非排除善意取得之事由。附所有權保留之交付屬**現實交付**，得適用善意取得
(D)	☑	乙已非所有人，出賣電腦予丁屬**無權處分**。但乙以所有權保留方式將電腦**現實交付**於丁，丁若為善意且無重大過失，得**善意取得**所有權（§801、§948）

[!NOTE]
重點整理

- **占有改定不適用善意取得**（§948 I但書）：以占有改定方式受讓動產者，不得主張善意取得
- **善意取得之交付方式要求**：須以現實交付、簡易交付或指示交付方式為之；占有改定排除適用
- **所有權保留之交付**：出賣人將物交付於買受人，屬現實交付，買受人得善意取得（不因附有所有權保留條款而排除）

九、110年 第24題

甲將其所有A地與乙訂立借名登記契約，並移轉所有權登記於乙。乙未經甲同意，將A地所有權移轉登記於第三人丙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 不動產借名登記契約為借名人甲與出名人乙間之債權契約
(B) 乙將 A 地移轉登記予丙之處分行為為無權處分，無論丙是否善意，均效力未定，應經借名人甲承認，始生效力
(C) 甲乙得隨時終止借名登記契約
(D) 若甲係為躲避債權人強制執行，而與乙通謀虛偽訂立A地借名登記契約者，該借名登記契約無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	借名登記契約為借名人與出名人間之**債權契約**（類推適用委任），僅具債之效力
(B)	✕（本題問「何者錯誤」）	依法院實務見解，乙為A地之**登記名義人**，對外具有處分權。乙將A地移轉登記予丙之行為為**有權處分**，丙無論善意或惡意均取得A地所有權。甲僅得依債權關係（借名登記契約）向乙請求損害賠償
(C)	☑	借名登記契約類推適用委任規定，依§549 I，當事人任何一方得**隨時終止**之
(D)	☑	若甲為通謀虛偽之脫產行為而與乙訂立借名登記契約，依§87 I前段，該通謀虛偽之意思表示**無效**

[!NOTE]
重點整理

- **借名登記之法律性質**：債權契約，類推適用委任規定
- **出名人之處分權**：出名人為登記名義人，依法院實務見解為**有權處分**（非無權處分），登記公信力保護善意第三人
- **借名人之救濟**：僅得依借名登記契約對出名人主張債務不履行之損害賠償

十、110年 第26題

下列關於善意取得之敘述，何者錯誤？

(A) 受讓後，知悉讓與人無處分權時，仍得主張善意取得
(B) 拾得遺失物，不得主張善意取得
(C) 占有改定於受讓人受現實交付時，如為善意，得主張善意取得
(D) 民法第949條規定盜贓物之回復請求權，不以占有人已為善意取得，始得請求

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	善意取得之判斷時點為**受讓時**（§948 I），受讓後始知悉讓與人無處分權，不影響已成立之善意取得
(B)	☑	善意取得須基於**法律行為之讓與**（§801），拾得遺失物為**事實行為**，非法律行為之讓與，不適用善意取得
(C)	☑	占有改定本身不適用善意取得（§948 I但書），但受讓人嗣後受**現實交付**時，如斯時仍為善意，得主張善意取得
(D)	✕（本題問「何者錯誤」）	§949盜贓物之回復請求權，**以占有人已善意取得為前提**。若占有人未善意取得，原所有人本即得依§767請求返還，無須援引§949。§949係善意取得之**例外**規定，限制善意取得人之權利

[!NOTE]
重點整理

- **善意取得之要件**（§801、§948）：(1)動產 (2)讓與人為占有人 (3)受讓人善意且無重大過失 (4)以法律行為讓與 (5)非以占有改定方式交付
- **§949盜贓物回復**：善意取得之例外→原占有人自喪失占有之時起**2年內**得向善意受讓人請求回復
- **§950由公開交易場所購買**：善意受讓人非償還其支出之價金，不得回復其物

十一、111年 第7題

下列何者，性質上屬於債權請求權？

(A) 所有物返還請求權
(B) 所有人對惡意無權占有人滅失或毀損所有物之賠償請求權
(C) 鄰地上之工作物有傾倒之危險，土地所有人對鄰地所有人之損害預防請求權
(D) 土地所有人對鄰地所有人之移去或變更越界建築請求權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕	所有物返還請求權（§767 I前段）為**物權請求權**
(B)	☑	所有人對惡意無權占有人，就占有物因可歸責事由而滅失毀損之**損害賠償請求權**（§956），性質上為**債權請求權**
(C)	✕	損害預防請求權（§794）為基於所有權之**物權請求權**（相鄰關係）
(D)	✕	越界建築之移去或變更請求權（§796）為基於所有權之**物權請求權**（相鄰關係）

[!NOTE]
重點整理

- **物權請求權**：基於物權而生，不以過失為要件（§767：返還、除去妨害、防止妨害）
- **債權請求權**：基於法律關係而生，如損害賠償、不當得利
- §956所有人對惡意占有人之**損害賠償請求權**→債權性質，適用消滅時效
- 物權請求權（§767）→依通說不適用消滅時效（有爭議）

十二、111年 第36題

甲於民國111年自己出資興建A屋，但未依法申請建築執照。下列敘述，何者正確？

(A) 甲就A屋僅取得事實上處分權
(B) 甲之債權人乙取得執行名義後，不得聲請法院拍賣A屋
(C) 甲之債權人乙取得執行名義後，得聲請法院拍賣A屋，拍定人僅取得A屋之事實上處分權
(D) 甲為A屋所有人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲為**原始建造人**，出資興建A屋，依原始取得之法理，甲取得A屋之**所有權**，非僅事實上處分權
(B)	✗	違章建築雖未辦保存登記，仍為甲之財產，債權人得聲請法院拍賣
(C)	✗	拍定人經強制執行程序取得A屋，因A屋未辦保存登記無法辦理移轉登記，實務上認為拍定人取得**事實上處分權**。但本選項有瑕疵在於暗示甲本人也僅有事實上處分權
(D)	☑	甲為A屋之原始建造人，**自己出資興建**即原始取得A屋之**所有權**，不以登記或建築執照為要件

[!NOTE]
重點整理

- **違章建築之所有權歸屬**：原始建造人（出資者）原始取得所有權，不因未辦保存登記或未申請建築執照而有不同
- **108年第28題 vs 111年第36題**之區辨：
  - 108題：原始建造人甲將違章建築「讓與」乙→乙僅取得**事實上處分權**（因無法辦移轉登記）
  - 111題：原始建造人甲自己興建→甲為**所有人**（原始取得）

十三、112年 第9題

甲與乙訂立借名登記契約，將其所有之A地登記在乙之名下；詎料乙未經甲之同意，竟與丙訂立買賣契約，將A地出賣於丙，並將A地之所有權移轉登記在丙之名下。下列敘述，何者正確？

(A) 乙無權處分，丙善意時，始得善意取得A地之所有權
(B) 乙有權處分，縱使丙是惡意，亦得取得A地之所有權
(C) 甲是A地之真正權利人，乙與丙訂立之買賣契約無效
(D) 基於惡意不受保護原則，如丙係惡意，買賣契約無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依實務見解，出名人乙為登記名義人，**有權處分**，非無權處分。無須援引善意取得
(B)	☑	乙為A地登記名義人，其處分為**有權處分**。丙縱使惡意知悉借名登記情事，亦有效取得A地所有權。甲僅得對乙主張債務不履行之損害賠償
(C)	✗	乙與丙間之**買賣契約**為獨立之債權行為，不因甲為實際權利人而無效
(D)	✗	惡意不受保護原則適用於**登記公信力**（§759之1），不影響有權處分之效力。乙既為有權處分，丙之善意或惡意不影響取得所有權

[!NOTE]
重點整理

- **借名登記之出名人處分**：實務一致認為出名人為登記名義人→**有權處分**
- 此與通謀虛偽意思表示之區辨：通謀虛偽→登記無效→處分為無權處分→須援引§759之1公信力
- 借名登記→登記有效（但違反內部約定）→處分為有權處分→無須公信力保護

十四、112年 第28題

甲為 A 屋之所有人。甲與乙訂立承攬契約，約定：乙承攬 A 屋全部管線更新與重新裝潢，並提供承攬工作所需之全部材料；甲應給付乙報酬新臺幣（下同）1,000萬元。乙已完成承攬工作。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲取得乙為完成承攬之工作，而施作於A屋之全部材料之所有權
(B) 乙施作材料於A屋之行為，乃加工
(C) 乙得請求甲給付1,000萬元報酬
(D) 乙所供給材料之價額，推定為承攬報酬之一部

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	乙將材料施作於甲之A屋，材料與A屋發生**附合**（§811），A屋為主要部分，甲為A屋所有人，取得附合物（含材料）之所有權
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	乙將材料施作於A屋之行為，為**附合**（§811：動產附合於不動產），而非**加工**（§814：加工於他人之動產）。管線更新與裝潢係將材料安裝於不動產上，屬動產與不動產之附合
(C)	☑	乙已完成承攬工作，依承攬契約，得請求甲給付約定之報酬1,000萬元（§490 I）
(D)	☑	依§490 II：承攬人供給材料者，其材料之價額，**推定為**報酬之一部

[!NOTE]
重點整理

- **附合**（§811-§812）：動產附合於不動產→不動產所有人取得該動產所有權
- **加工**（§814）：對他人之動產施以工作→依材料或加工價值歸屬所有權
- **附合 vs 加工**之區辨：承攬人將材料安裝於不動產上→附合（非加工）
- 因附合喪失動產所有權之人（乙），得依§816請求不當得利之返還

十五、112年 第33題

乙於盜取甲之A車後，拆換車牌，將之置於販售二手車之丙商行寄賣。丙旋以自己之名義，出賣於善意且非因重大過失而不知其事之丁，丁並受讓 A 車之所有權。經過一年，甲發現 A 車現為丁占有，遂訴請丁回復交還A車。對此，丁主張其已善意取得A車所有權，又提出甲非償還其已支出之價金，不得回復其物之抗辯。下列敘述，何者錯誤？

(A) 如甲償還丁所支出之價金，則甲自訴請丁回復A車時起，其所有權之回復向將來發生效力
(B) 乙將甲之A車置於丙商行寄賣，丙為A車之直接占有人
(C) 雖丁得善意取得A車所有權，但甲所行使之回復請求權，乃善意取得之例外規定
(D) 丁提出甲非償還其支出之價金，不得回復其物之抗辯，係屬有理

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題問「何者錯誤」）	依§949、§951，甲回復A車之所有權效力**溯及**於丁善意取得時消滅，甲之所有權自始未喪失。非「向將來發生效力」
(B)	☑	乙將A車置於丙商行寄賣，丙為A車之實際管領人，為**直接占有人**
(C)	☑	依§949：占有物係盜贓或遺失物者，其被害人或遺失人，自被盜或遺失之時起**二年內**，得向善意取得之占有人請求回復其物。此為善意取得之**例外**
(D)	☑	依§950：盜贓或遺失物如係善意占有人由**公開交易場所**（如丙商行）或由販賣與其物同種之物之商人善意購得者，非償還其支出之價金，不得回復其物

[!NOTE]
重點整理

- **§949盜贓物回復請求權**（2年除斥期間）：原占有人得向善意取得人請求回復
- **§950公開交易場所保護**：善意占有人從公開交易場所或同種商人處購得→原所有人須**償還價金**始得回復
- 所有權之回復效力：甲之所有權因回復而**溯及**恢復，非向將來發生

十六、114年 第22題

甲有A轎車，乙有B轎車，二車同廠牌同類型。A轎車之引擎故障，甲取B轎車之引擎，裝在A轎車上。甲與丙訂立買賣契約，將 A 轎車（裝有 B 轎車之引擎）出賣於惡意之丙，並以移轉所有權之意思交付於丙。關於B轎車引擎之所有權歸屬，下列敘述，何者正確？

(A) 歸屬於乙所有
(B) 歸屬於甲所有
(C) 歸屬甲、丙共有
(D) 歸屬乙、丙共有

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲未經乙同意取用B轎車之引擎裝入A轎車，引擎與A車雖發生**動產附合**（§812），但甲為無權取得。甲出賣A車予惡意之丙，丙為**惡意**，不適用善意取得。故乙仍為B車引擎之所有人
(B)	✗	甲雖將引擎裝入A車，但甲並非引擎之所有人，且附合後因§812之規定，應由各動產所有人共有。甲對引擎為無權占有
(C)	✗	丙為惡意，不適用善意取得
(D)	✗	丙因惡意不能善意取得，不成為共有人

[!NOTE]
重點整理

- **動產附合**（§812）：動產與他人之動產附合，非毀損不能分離或分離需費過鉅者，各動產所有人按其動產附合時之價值共有合成物
- **善意取得之排除**：丙為惡意，不適用善意取得（§948 I：善意且無重大過失）
- 引擎附合於A車後，引擎所有權仍屬乙；甲出賣予惡意之丙，丙無法善意取得

十七、114年 第24題

甲與乙訂立A地之借名登記契約，由甲將自丙所購買之A地所有權直接移轉登記於乙，以節省稅賦。乙未經甲同意，竟將A地出賣於善意不知該借名登記情事之丁，並已完成所有權移轉登記。依法院實務見解，下列敘述，何者正確？

(A) 不動產借名登記契約為借名人甲與出名人乙間之物權契約
(B) 乙將A地移轉登記於丁之處分行為，為有權處分
(C) 乙將A地移轉登記於丁之處分行為，因係無權處分，其效力未定
(D) 甲若不欲承認乙之處分行為，得起訴主張乙違反委任契約，並代位乙請求丁塗銷A地登記返還於乙

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	借名登記契約為**債權契約**（類推適用委任），非物權契約
(B)	☑	依最高法院實務見解，出名人乙為A地之**登記名義人**，就登記外觀而言，乙對A地為**有權處分**
(C)	✗	承上，非無權處分，不生效力未定之問題
(D)	✗	乙之處分為有權處分，丁已有效取得A地所有權。甲無從代位乙請求丁塗銷登記。甲僅得對乙主張**債務不履行之損害賠償**

[!NOTE]
重點整理

- 本題與110年第24題、112年第9題為同一考點：**借名登記之出名人處分 = 有權處分**
- 此考點已連續出題三次（110、112、114年），為超高頻考點
- 實務結論：甲僅得對乙主張內部之債權（委任契約之債務不履行），不得對第三人丁主張物權

肆、共有（分別共有、公同共有、分割）

十八、108年 第29題

關於共有物之分割，下列敘述，何者正確？

(A) 共有人訂定協議分割契約後，拒不辦理分割登記，他共有人得請求法院裁判分割
(B) 法院就共有不動產為原物分配的裁判分割時，其分割非經登記，不生效力
(C) 共有人的應有部分於分割前已有其他物權負擔者，該其他物權負擔於分割後即移存於該共有人分割所得之部分
(D) 共有物分割後，共有人取得分得部分的單獨所有權，其效力係向後發生而非溯及既往

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	共有人已訂定協議分割契約，應依契約請求對方履行（辦理分割登記），不得轉而請求法院**裁判分割**。裁判分割以共有人不能協議

(A) ✗ 分割為前提（§824 I）

(B) ✗ 法院裁判分割為**形成判決**，判決確定時即生分割效力（§759），**不以登記為生效要件**。但須經登記始得處分（§759後段）

(C) ✗ 依§824之1 II：應有部分有抵押權或質權者，其權利不因分割而受影響。但移存須以**抵押權人經訴訟告知**為前提（實務見解），非「即移存」

(D) ☑ 共有物分割之效力為**向後發生**（§825），自分割時起各取得分得部分之所有權，非溯及既往

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **裁判分割 vs 協議分割**：已協議→不得再裁判；未能協議→始得裁判分割
> - **裁判分割之效力**：形成判決→判決確定時生效→不以登記為生效要件（§759）
> - **§825共有物分割效力**：向後發生，非溯及

十九、108年 第30題

甲、乙、丙三人共有A地，應有部分各三分之一，但未約定如何使用管理A地。於甲占有使用A地全部之情形下，下列敘述，何者正確？

(A) 甲以其應有部分設定抵押權於丁，未經乙與丙的同意，效力未定
(B) 甲不得使用收益A地全部
(C) 甲出租A地於庚，是處分行為，有效
(D) 甲與戊締結A地之買賣契約，未經全體共有人同意，效力未定

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§819 I：各共有人得**自由處分其應有部分**。甲以應有部分設定抵押權於丁，無須乙、丙同意，**有效**
(B)	☑	甲之應有部分僅三分之一，未經共有人協議分管，甲不得單獨使用收益A地**全部**。依§818：各共有人按其應有部分，對共有物之全部有使用收益之權。但甲占用全部超逾其應有部分比例，即為逾越其權利範圍
(C)	✗	出租為**管理行為**（非處分行為），但出租共有物全部應得共有人過半數及其應有部分過半數同意（§820 I）。甲單獨出租全部，未經乙丙同意，效力有疑義
(D)	✗	甲與戊締結A地之**買賣契約**為**債權行為**（負擔行為），不以全體共有人同意為必要，甲得單獨與戊締結買賣契約。所有權移轉（處分行為）才需全體同意（§819 II）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§819 I**：各共有人得自由處分其**應有部分**→不須他共有人同意
> - **§819 II**：共有物之**處分、變更、設定負擔**→應得共有人全體同意
> - **負擔行為 vs 處分行為**：買賣契約（債權）→單獨可為；所有權移轉→需全體同意
> - 出租為管理行為，適用§820多數決，非§819 II之處分行為

二十、109年 第27題

甲、乙、丙共有 A 地，各有應有部分三分之一。三人訂定契約將 A 地分為 3 區，分別由甲、乙、丙各自管理A1、A2、A3。如甲有意分割A地，並指定要取得A1，乙、丙則希望維持共有，無意分割。下列敘述，何者正確？

(A) 甲的分割請求權應適用消滅時效之規定
(B) 甲、乙、丙間之契約如訂有不分割的期限，遇有重大事由時，共有人仍得隨時請求分割
(C) 甲、乙、丙間之契約如訂有不分割之期限，其期限不得逾20年；逾20年者，縮短為20年
(D) 甲、乙、丙間之契約關於不分割之約定，未經登記，甲將應有部分讓與給丁，丁仍受該約定之拘束

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	共有物分割請求權（§823）為**物權上之形成權**，**不適用消滅時效**之規定
(B)	☑	依§823 II但書：不分割之約定逾有重大事由仍得隨時請求分割。即使約定不分割期限，遇有**重大事由**時，共有人仍得請求分割
(C)	✗	依§823 II：不分割期限不得逾**30年**；逾30年者縮短為30年。非20年
(D)	✗	依§826之1 I：不動產共有人間關於共有物之不分割約定，**非經登記，不得對抗**應有部分之受讓人。未經登記，丁不受拘束

[!NOTE]
重點整理

- **共有物分割請求權**（§823）：不適用消滅時效（物權上之形成權）
- **不分割約定**：期限不得逾30年（§823 II）；遇重大事由仍得隨時分割
- **不分割約定之對抗力**：非經登記，不得對抗受讓人（§826之1）

二十一、109年 第35題

甲與乙分別共有 A 地，甲於民國 106 年將其應有部分設定抵押權於丙，之後甲與乙未經丙之同意而協議分割A地，乙分得A1地，甲分得A2地。下列敘述，何者正確？

(A) 甲將其應有部分設定抵押權於丙，應經乙同意
(B) 甲與乙協議分割A地，應經丙同意
(C) 丙不得就A1地或A2地單獨實行抵押權
(D) 嗣丙實行對A1地、A2地之抵押權，由丁拍定，則丁與乙共有A地

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	各共有人得**自由處分其應有部分**（§819 I），甲設定抵押權於丙，無須乙同意
(B)	✗	依§824之1 II，應有部分有抵押權者，其權利不因分割而受影響。甲乙間之協議分割**不以丙同意為必要**，丙之抵押權移存於甲分得之部分
(C)	✗	依§824之1 III：丙之抵押權移存於甲分得之A2地，丙得就A2地單獨實行抵押權。若丙之抵押權同時移存於A1地及A2地，丙亦得選擇單獨就其中一地實行
(D)	☑	丙實行抵押權拍賣A1地及A2地，由丁拍定。因A地原為甲乙分別共有，分割後各自取得單獨所有權，丁拍得之部分使丁與乙**分別共有**原A地範圍之新地

[!NOTE]
重點整理

- **§824之1應有部分抵押權之移存**：分割後，原設於應有部分之抵押權移存於該共有人分得之部分
- 分割不以抵押權人同意為必要，但抵押權不因分割而消滅
- 抵押權人應受分割訴訟之告知（§824之1 III）

二十二、110年 第27題

民法關於共有物管理之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 共有物之管理，共有人未以契約約定時，應以共有人逾三分之二及其應有部分合計逾三分之二之同意行之
(B) 共有物之簡易修繕、保存行為及改良行為，均得由各共有人單獨為之
(C) 共有人間關於不動產共有物管理之約定，非經登記，不得對抗應有部分之受讓人
(D) 共有人依民法規定之方法決定共有物之管理後，對共有人即不負損害賠償責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§820 I：共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計**過半數**之同意行之，非「逾三分之二」
(B)	✗	§820 V：簡易修繕及其他**保存行為**得由各共有人單獨為之。但**改良行為**非保存行為，仍須依§820 I之多數決
(C)	☑	依§826之1 I：不動產共有人間關於共有物使用、管理、分割或禁止分割之約定，**非經登記，不得對抗**善意之應有部分受讓人
(D)	✗	依§820 II：共有物之管理決定，共有人就管理事項對其他共有人仍負**善良管理人注意義務**，如因管理不當致損害，仍應負賠償責任

[!NOTE]
重點整理

- **§820管理決定之表決門檻**：共有人過半數 + 應有部分合計過半數
- **保存行為**（簡易修繕等）得單獨為之；**改良行為**須多數決
- **§826之1**：不動產共有物之管理約定→非經登記不得對抗受讓人

二十三、110年 第34題

關於公同共有關係之成立，下列敘述，何者錯誤？

(A) 數人繼承遺產，於分割遺產前，各繼承人對於遺產全部之關係
(B) 無限公司股東對公司全部資產與負債之關係
(C) 合夥人對合夥財產之關係
(D) 未經登記之祭祀公業之派下員對祭祀公業財產之關係

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依§1151：繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為**公同共有**
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	無限公司為法人，公司資產歸**法人所有**，非股東公同共有。股東僅有股東權，非直接對公司全部資產與負債成立公同共有
(C)	☑	依§668：各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之**公同共有**
(D)	☑	未經登記之祭祀公業（非法人團體），派下員對祭祀公業財產為**公同共有**

[!NOTE]
重點整理

- **公同共有之常見類型**：(1)繼承遺產 (2)合夥財產 (3)祭祀公業 (4)夫妻共同財產制
- **法人 vs 公同共有**：公司（法人）之資產歸法人所有，股東僅有股東權，非公同共有

二十四、111年 第1題

關於共有人之應有部分，下列敘述，何者正確？

(A) 共有人依其應有部分所得支配範圍，原則上及於共有物之全部
(B) 應有部分係指共有人對共有物所享有之特定權能
(C) 應有部分係指共有人對共有物之特定部分所享有之各種權能
(D) 土地共有人得自由處分其應有部分，其他共有人無優先購買權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依§818：各共有人按其應有部分，對於共有物之**全部**，有使用收益之權。應有部分為抽象比例，及於共有物全部
(B)	✗	應有部分非指「特定權能」，而是指共有人對共有物所有權之**抽象比例**（量的概念）
(C)	✗	應有部分非指「特定部分」。各共有人之應有部分及於共有物**全部**，非特定劃分一部
(D)	✗	依土地法§34之1 IV：共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格**優先承購**

[!NOTE]
重點整理

- **應有部分**：共有人對共有物所有權之「抽象持分比例」，非指共有物之特定部分
- §818：按應有部分對共有物**全部**有使用收益之權
- 土地法§34之1 IV：共有人出賣應有部分→他共有人有**優先購買權**

二十五、112年 第30題

甲、乙、丙三人共有 A 地，應有部分各為三分之一，甲、乙未經丙同意而將 A 地贈與丁，丁明知 A 地係三人共有且僅甲、乙表示贈與意思，卻仍表欣然接受，並完成所有權移轉登記。丙嗣後得知後表示不同意此贈與。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙與丁間關於A地贈與契約有效成立
(B) 甲、乙移轉A地所有權於丁之物權行為有效，丙不得依民法第767條規定請求丁返還A地
(C) 甲、乙移轉 A 地所有權於丁之物權行為，因丙不同意而不生效力，丙得請求丁塗銷 A 地所有權移轉登記，並將之返還於全體共有人
(D) 丙於甲、乙贈與A地於丁時，丙不得就甲、乙應有部分讓與主張優先承買權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	贈與契約為**債權行為**（負擔行為），甲乙有權單獨為之，贈與契約有效成立

(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	共有物之**處分**（物權行為）應得共有人**全體同意**（§819 II）。甲、乙移轉A地全部所有權未經丙同意，就丙之應有部分而言為**無權處分**，不生效力。丙得依§767請求丁塗銷登記並返還
(C)	☑	承上，甲乙之處分行為因丙不同意而就丙之應有部分不生效力，丙得請求塗銷登記並返還
(D)	☑	甲乙係以「贈與」（無償讓與）方式移轉應有部分，非出賣。土地法§34之1 IV之優先承買權僅適用於**出賣**，贈與不適用

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§819 II**：共有物之處分應得共有人全體同意
> - **債權行為 vs 物權行為**之區分：債權行為（贈與契約）→個別共有人可單獨為之；物權行為（所有權移轉）→需全體同意
> - 優先承買權僅適用於「出賣」，贈與不適用

二十六、112年 第31題

甲女於民國 112 年死亡，其夫乙、女兒丙、養子丁繼承 A 地，乙與丙不顧丁反對，將 A 地出賣並完成所有權移轉登記於戊。下列敘述，何者正確？

(A) 乙之公同共有比例為二分之一，丙與丁之公同共有比例各為四分之一
(B) A地為公同共有，故有償處分A地應得乙、丙、丁全體同意
(C) 乙、丙與戊間移轉A地所有權之行為有效
(D) 丁不得主張優先承購

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	公同共有各共有人之權利係及於公同共有物之全部（§827 III），**無各自比例**之概念。應繼分比例與公同共有比例不同
(B)	✗	依土地法§34之1 I：共有土地之處分，以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。乙、丙之應繼分合計已超過半數（1/2+1/4=3/4），得依多數決處分
(C)	☑	乙、丙之應繼分合計超過半數，依土地法§34之1 I得以多數決處分公同共有之A地，乙丙與戊間之移轉登記**有效**
(D)	✗	依土地法§34之1 IV：他共有人得以同一價格優先承購。丁為共有人，**得主張優先承購**

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **土地法§34之1**：共有土地之處分→共有人過半數 + 應有部分過半數同意即可（多數決）
> - 公同共有遺產之處分，實務上亦得適用土地法§34之1
> - 少數不同意之共有人有**優先承購權**

二十七、113年 第31題

甲、乙、丙、丁、戊公同共有A車，並分別共有B地與未辦保存登記之 C屋，應有部分均等。除契約另有約定者外，下列敘述，何者錯誤？

(A) 處分A車共有物，得經甲、乙、丙三人同意行之
(B) B地設定農育權，得經甲、丙、丁三人同意行之
(C) 改良B地，得經丙、丁、戊三人同意行之
(D) 簡易修繕C屋，得由乙單獨為之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題問「何者錯誤」）	A車為**公同共有**，依§828 II：公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共有人**全體同意**。僅3人同意不足，應得甲乙丙丁戊**5人全體同意**
(B)	☑	B地為**分別共有**，設定農育權為處分行為。依§819 II，須共有人全體同意。然依土地法§34之1 I，共有人過半數（3/5）且應有部分過半數（3/5）同意即可。甲丙丁3人同意符合
(C)	☑	B地為分別共有，改良行為屬管理行為，依§820 I：共有人過半數 + 應有部分過半數同意。丙丁戊3人（過半數且應有部分3/5過半數）符合
(D)	☑	C屋為分別共有，簡易修繕屬**保存行為**，依§820 V得由各共有人**單獨為之**

[!NOTE]
重點整理

- **公同共有**物之處分→需**全體同意**（§828 II）
- **分別共有**物之處分→全體同意（§819 II），但不動產得適用土地法§34之1多數決
- **管理行為**（含改良）→§820 I多數決
- **保存行為**（含簡易修繕）→§820 V得單獨為之

二十八、114年 第23題

甲與乙分別共有 A 地，應有部分各二分之一，並登記於土地登記簿。甲與乙就共有之 A 地並未成立分管契約。甲以其應有部分設定普通抵押權於丙。嗣後乙向法院提起裁判分割共有物之訴。下列敘述，何者正確？

(A) 甲與乙應經共有人全體之同意，始得訴請分割A地
(B) 自共有物分割效力發生時起，各共有人得請求其他共有人移轉其分得部分之所有權
(C) 若法院之確定分割判決，變價分配於甲，則丙之抵押權因抵押物滅失而消滅
(D) 若丙經訴訟告知，則其抵押權移存於甲分得之部分

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§823 I：各共有人除法律另有規定或契約另有約定外，得**隨時**請求分割共有物。不以全體同意為必要。乙得單獨訴請裁判分割
(B)	✗	裁判分割為**形成判決**，判決確定時即生共有關係消滅及各共有人取得分得部分所有權之效力（§759），無須再請求移轉
(C)	✗	變價分配時，分割代金替代原物。丙之抵押權**不因分割而消滅**，而係移存於甲所得之分割代金（§824之1 II）
(D)	☑	依§824之1 II、III：應有部分有抵押權者，其權利不因分割而受影響。丙經**訴訟告知**後，抵押權**移存於甲分得之部分**

[!NOTE]
重點整理

- **§824之1抵押權移存**：分割後抵押權移存於該共有人分得之部分
- **訴訟告知之重要性**：依實務見解，抵押權人須經**訴訟告知**，始生抵押權移存之效力
- 此考點與109年第35題相同，為高頻考點

伍、區分所有

二十九、110年 第35題

區分所有權人甲居住於住宅專用大廈中，經常邀請非住戶之不特定人士頻繁進出從事祭拜活動，發出聲響已達妨害其他住戶安寧及居住品質之程度，且甲更於大廈住戶共用之頂樓平台設置大型祭壇。同樓層鄰居乙係向區分所有權人丙承租之住戶，深感生活受到嚴重干擾，乙擬請求法院排除甲之干擾侵害。下列敘述，何者正確？

(A) 乙非區分所有權人，原則上不得以自己名義訴請法院排除噪音侵害
(B) 縱甲行使自己專有部分之權利，祭拜活動仍不得有妨害大廈之正常使用及違反區分所有權人共同利益之行為
(C) 大廈住戶共用之頂樓平台，得由過半數之區分所有權人同意，供甲專用
(D) 大廈住戶共用之頂樓平台，縱依區分所有人全體同意約定由甲使用，亦非法律所許

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙為A屋之占有人（承租人），依§962得行使占有保護請求權，且乙之人格權（安寧居住）受侵害時，得依§184、§18主張排除侵害
(B)	☑	依§799之1：區分所有權人對專有部分之利用，不得有妨害建築物之正常使用及違反區分所有權人**共同利益**之行為
(C)	✗	共用部分之約定專用，涉及全體區分所有權人之權益。依公寓大廈管理條例，頂樓平台約定專用應經區分所有權人會議決議，非僅過半數同意
(D)	✗	區分所有人全體同意約定由甲使用頂樓平台，原則上法律並非絕對禁止，但不得違反法令或規約

[!NOTE]
重點整理

- **§799之1**：專有部分之利用不得妨害建築物正常使用及違反共同利益
- **共用部分**之約定專用：須經區分所有權人會議決議，並登記後始得對抗受讓人
- 區分所有之約定專用 ≠ 取得專有部分所有權

三十、111年 第14題

甲、乙、丙三人區分所有 A 建物，依序各專有 A1、A2與 A3部分。甲、乙、丙三人約定：甲單獨使用A建物屋頂平台，尚未登記，且未經區分所有權人會議決議。乙將A2部分讓與丁，並完成登記。依民法規定，下列敘述，何者正確？

(A) 關於甲單獨使用A建物屋頂平台之約定，純屬債權契約，其效力絕對不及於第三人丁
(B) 基於甲單獨使用A建物屋頂平台之約定，丁因此應容忍甲使用A建物屋頂平台
(C) 若關於甲單獨使用 A 建物屋頂平台之約定，不論明知或有無過失，因未登記在土地登記簿，則丁仍得請求甲返還A建物屋頂平台於全體區分所有人
(D) 若丁受讓時不知關於甲單獨使用 A 建物屋頂平台之約定，且就其不知無過失，則得請求甲返還 A 建物屋頂平台於全體區分所有人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§826之1，約定共用部分由特定人使用，性質為共有物之管理或使用約定，經登記得對抗受讓人。非「絕對」不及於第三人
(B)	✗	該約定**未經登記**，原則上不得對抗善意之受讓人丁。丁不當然受拘束
(C)	✗	依§826之1，未經登記不得對抗**善意**受讓人。若丁為**惡意**（明知），仍受約定拘束，不得請求返還
(D)	☑	丁受讓時**不知**該約定且就其不知**無過失**（善意），因該約定未經登記，不得對抗善意之丁，丁得請求甲返還屋頂平台

[!NOTE]
重點整理

- **§826之1**：不動產共有人間之使用、管理約定→**非經登記，不得對抗善意受讓人**
- 區分所有之約定專用部分：未登記→不對抗善意第三人；已登記→對抗所有受讓人
- 善意 = 不知 + 就其不知無過失

三十一、111年 第18題

區分所有權人會議，決議召集程序或決議方法違反規約時，其效力為何？

(A) 有效
(B) 無效
(C) 效力未定
(D) 當場表示異議之區分所有權人得訴請法院撤銷該決議

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	召集程序或決議方法違反規約之決議，非當然有效
(B)	✗	非無效。僅在決議**內容**違反法令者，始為無效
(C)	✗	非效力未定
(D)	☑	依§799之1準用§56 I之法理：決議之**召集程序或決議方法**違反規約時，**當場表示異議**之區分所有權人得於決議後3個月內訴請法院撤銷

[!NOTE]
重點整理

- **區分所有權人會議決議瑕疵**之類型：
  - 召集程序或決議方法違反法令/規約→**得撤銷**（須當場表示異議）
  - 決議內容違反法令→**無效**
- 類推適用社團法人總會決議瑕疵之規定（§56）

三十二、113年 第28題

甲名下有一間公寓，該公寓之專有部分包括A騎樓。詎該公寓所屬管理委員會乙未經甲之同意，擅自將A騎樓出租並交付於善意之丙，丙搭建衣物網架，供夜市擺攤使用。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲得依所有權妨害除去與所有物返還請求權，訴請丙拆除衣物網架並交還A騎樓
(B) 雖乙、丙間之租約有效，但甲得向丙請求返還相當於租金之不當得利
(C) 對甲而言，丙占用A騎樓乃善意之無權占有人
(D) 甲得向乙請求返還其出租A騎樓所收取租金之不當得利

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	A騎樓為甲之**專有部分**，甲為所有人。管理委員會乙未經甲同意出租，甲得依§767 I請求丙拆除並返還
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	乙、丙間之租約對甲而言**不生效力**（乙無出租權限），丙為**無權占有人**。甲得向丙請求之不當得利為「相當於租金之**使用利益**」。但本選項前提「租約有效」有問題，乙無處分權限所訂之租約對甲不生效力
(C)	☑	丙為善意，不知管理委員會乙無出租權限，對甲而言，丙為**善意之無權占有人**
(D)	☑	乙擅自出租甲之專有部分並收取租金，乙就收取之租金構成對甲之**不當得利**，甲得請求返還

[!NOTE]
重點整理

- **騎樓性質**：可為區分所有建物之**專有部分**
- 管理委員會無權出租他人之專有部分→所訂租約對所有人不生效力
- 善意無權占有人之責任：較惡意占有人為輕（§952-§955）

陸、相鄰關係

三十三、111年 第15題

下列關於鄰地通行權之敘述，何者正確？

(A) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但土地之一部分因受法院之強制執行，致使甲不能與公路為適宜之聯絡，故甲得通行丙所有之周圍地以至公路
(B) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但因乙無權占用甲之部分土地，致使甲不能與公路為適宜之聯絡，故甲得通行丙所有之周圍地以至公路
(C) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但因將土地之一部分讓與乙，致使甲不能與公路為適宜之聯絡，故甲得通行丙所有之周圍地以至公路
(D) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但因甲自行拆除橋樑，致使甲之土地不能與公路為適宜之聯絡，得通行乙所有之周圍地以至公路

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	土地因**強制執行**（非可歸責於甲）而部分喪失，致與公路無適宜聯絡，符合§787 I袋地通行權之要件，甲得通行周圍地
(B)	✗	因乙**無權占用**致甲無法通行，甲應先排除乙之無權占有（§767），非逕向丙主張通行權。袋地通行權以土地本身客觀上與公路無適宜聯絡為要，非因他人侵占
(C)	✗	依§789：土地因讓與而成為袋地時，僅得通行**受讓人之土地**，無須支付償金，不得通行丙之土地
(D)	✗	甲**自行拆除橋樑**致土地不能通行，屬甲可歸責之行為，不得據此主張袋地通行權。且自行破壞原有通行方式，應自行恢復

[!NOTE]
重點整理

- **§787袋地通行權**：土地與公路無適宜聯絡→得通行周圍地至公路，但應擇損害最少之處所及方法
- **§789讓與或分割致袋地**：僅得通行受讓人或他共有人之土地，不得通行他人之土地
- 鄰地通行權為**法定物權**，非基於契約，但通行人應支付**償金**（§787 II）

三十四、113年 第32題

甲為A地所有人，乙為B地所有人，並登記於土地登記簿，A地與B地相鄰。甲於A地上建築C屋，因測量有誤，致C屋有部分位於B地之上。下列敘述，何者正確？

(A) 若乙於 C屋建築時明知該屋越界，則乙於 C屋建成 1 年後，請求甲拆除 C屋越界建築之部分，有理由
(B) 若乙知甲越界建築時即向甲提出異議，則法院不得斟酌公共利益與當事人利益，命甲免為全部或一部之移除
(C) 若乙於C屋建成之時，方知甲越界建築且即時提出異議，則乙得請求甲拆除越界建築

(D) 若甲故意越界建築，乙於 C 屋建築時明知此事，但並未即向甲提出異議，則乙請求甲拆除 C 屋越界建築之部分，無理由

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§796 I但書：土地所有人於建築時**知其越界而不即提出異議**，不得請求移去或變更建築。乙若建築時明知卻未即時異議，嗣後不得請求拆除。但本題乙於建成1年後始請求，若乙建築時忘記提出異議，可能已喪失此權利
(B)	✗	依§796 I：乙即時提出異議者，甲應移去或變更。但法院得斟酌**公共利益及當事人利益**，命甲免為全部或一部之移除，但應賠償損害。法院有酌定權
(C)	☑	乙於知悉越界時**即時提出異議**，符合§796 I之要件，乙得請求甲拆除越界建築之部分
(D)	✗	依§796之1 I：甲**故意**越界建築者，不適用§796 I但書之保護（即不論乙是否即時異議，乙均得請求移去）。故意越界者不受越界建築保護

[!NOTE]
重點整理

- **§796越界建築**：
  - 原則：鄰地所有人知悉越界而**不即提出異議**→不得請求移去
  - 例外：越界建築人**故意**越界→鄰地所有人不問是否異議均得請求移去（§796之1）
- 法院得斟酌公共利益命免移除→但應賠償損害
- 鄰地所有人得請求甲以相當價額購買越界部分之土地（§796 II）

柒、占有

三十五、111年 第10題

甲之自行車A被乙竊取後，丙復從乙處竊取A車騎乘。下列敘述，何者正確？

(A) 甲得依所有物返還請求權請求乙、丙連帶返還A車
(B) 乙得依占有物返還請求權請求丙返還A車
(C) 甲對乙之所有物返還請求權，其消滅時效期間為五年
(D) 乙對丙之占有物返還請求權，其消滅時效期間為二年

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲得分別向乙、丙主張所有物返還請求權（§767），但乙、丙非共同侵權行為，不成立**連帶**責任。且A車現為丙占有，甲應向丙請求返還
(B)	☑	乙雖為盜贓物之惡意占有人，但仍為**占有人**。丙從乙處竊取A車，構成對乙**占有之侵奪**。乙得依§962行使**占有物返還請求權**，請求丙返還A車
(C)	✗	所有物返還請求權（§767）為**物權請求權**，依通說不適用消滅時效，非5年
(D)	✗	占有物返還請求權（§962）之除斥期間為**1年**（§963），自侵奪時起算。非消滅時效2年

[!NOTE]
重點整理

- **占有保護請求權**（§962）：占有人之占有被侵奪時，得請求返還其占有物。不問占有人本身是否有權占有（盜賊亦得主張）
- **§963除斥期間**：占有保護之請求權自侵奪或妨害占有時起，**1年間**不行使而消滅
- **占有保護 vs 所有物返還**之區辨：占有保護不問本權（即使是小偷也有占有保護）；所有物返還以所有權為基礎

三十六、114年 第31題

甲為 A 車所有人，A 車乃古董車，全車原廠維修，且已報廢登記車籍。乙竊得 A 車，半年後，乙因酒駕致A車毀損。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲請求乙返還占有A車之使用利益，有理由
(B) 甲請求乙賠償因A車毀損所受之損害，有理由
(C) 若乙於占有期間為A車整車之車體鍍金，則其請求該筆費用，有理由
(D) 若乙竊得A車後，隨即出賣且交付A車於丙。丙不知A車乃贓車，且就其不知無過失，則甲請求乙賠償因此所受之損害，有理由

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	乙為**惡意占有人**（盜贓），甲得依§956向乙請求返還無權占有期間之**使用利益**
(B)	☑	乙因酒駕致A車毀損，係可歸責於占有人之事由致占有物毀損。依§956，惡意占有人對於占有物之滅失或毀損，對回復請求人負**損害賠償責任**
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	依§954：善意占有人因保存或改良占有物所支出之有益費用，得請求返還。但乙為**惡意占有人**，依§955準用§954之結果，惡意占有人僅得就**現存之增加價額**請求返還。而整車鍍金對古董車為不當之改變（非「有益」），且此行為可能**降低**古董車價值，甲得主張乙之費用請求無理由
(D)	☑	乙將A車出賣交付於善意之丙，甲因此喪失A車之占有（丙得善意取得，但A車為盜贓物，甲有§949之2年回復權）。乙之侵權行為致甲受有損害，甲得依§184 I前段請求乙賠償

[!NOTE]
重點整理

- **惡意占有人之責任**（§956）：
  - 對回復請求人負**使用利益返還**義務
  - 對占有物之滅失毀損負**損害賠償**責任（不問可歸責與否）
- **惡意占有人之費用請求**（§955準用§954）：
  - 必要費用→得請求返還
  - 有益費用→僅於現存增加價額限度內請求
  - 非有益之改變（如對古董車鍍金）→不得請求
- **善意占有人 vs 惡意占有人之比較**：
  - 善意：僅就故意或重大過失致毀損滅失負責（§953）
  - 惡意：就一切毀損滅失負責（§956）

體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	合計
物之概念與分類		§6		§19、§21			§2	4
物權變動與登記					§32	§8		2
善意取得	§37		§26		§33		§22	4
物上請求權				§7				1
違章建築	§28			§36				2
借名登記			§24		§9		§24	3
附合與加工					§28		§22	2
盜贓物回復			§26		§33			2
共有物管理			§27	§1		§31		3
共有物分割	§29	§27					§23	3
共有物處分	§30				§30、§31			3
抵押權移存		§35					§23	2
公同共有			§34		§31	§31		3
區分所有			§35	§14、§18		§28		4
相鄰關係				§15		§32		2
占有				§10			§31	2

二、高頻考點摘要

優先順序	考點	出題次數	重要度
1	借名登記（出名人有權處分）	3	★★★★★
2	善意取得（占有改定排除、盜贓物例外）	4	★★★★★
3	共有物管理與處分（多數決 vs 全體同意）	6	★★★★★
4	區分所有（約定專用、決議瑕疵）	4	★★★★★
5	物之概念（構成部分 vs 從物、孳息歸屬）	4	★★★★
6	共有物分割與抵押權移存	5	★★★★

7	越界建築（§796即時異議 vs §796之1故意越界）	2	★★★★
8	違章建築所有權歸屬（原始建造人 vs 受讓人）	2	★★★★
9	占有保護（善意 vs 惡意占有人責任）	2	★★★
10	登記公信力（§759之1適用範圍）	2	★★★

三、關鍵區辨整理

比較項目	構成部分	從物
獨立性	無獨立性	有獨立性
典型例子	引擎裝入車體、門窗裝入房屋	備胎、鑰匙
處分效力	當然隨主物移轉	§68 II：主物處分及於從物（除另有約定）

比較項目	分別共有	公同共有
應有部分	各共有人有明確之應有部分	無明確之應有部分比例
處分共有物	§819 II全體同意（但土地法§34之1得多數決）	§828 II全體同意
處分應有部分	§819 I得自由處分	不得單獨處分潛在應有部分
管理	§820 I多數決	§828 III準用§820
分割	§823隨時請求	依其公同關係之規定

比較項目	善意取得	盜贓物回復
條文	§801、§948	§949、§950
效果	善意受讓人取得所有權	原所有人得於2年內向善意取得人請求回復
公開交易場所	—	須償還價金始得回復（§950）
占有改定	不適用善意取得（§948 I但書）	—

比較項目	借名登記之處分	通謀虛偽之處分
登記效力	登記有效	登記無效（§87 I）
出名人處分性質	**有權處分**	**無權處分**
第三人保護	無須援引公信力，直接取得	須援引§759之1公信力保護善意第三人
借名人/原所有人救濟	僅得對出名人主張債權（委任）	得對惡意第三人主張物權

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 36 題，涵蓋物權通則與所有權之核心考點。